Tribunal das PECs — Parte 2: o julgamento

Direito Constitucional — Organização dos Poderes · DIRBN.04 · 30/10/2026 · Caderno do Grupo 3

O que fazer: o seu grupo é agora um **tribunal**. Para cada PEC deste caderno, decida se a emenda é **válida** ou **inválida** e fundamente com a Constituição.

Onde procurar: use o art. 60 como mapa. Leia a **autoria** (art. 60, I a III), o **momento** em que o país estava (§ 1º), os **turnos e votos** em cada Casa (§ 2º), **quem promulgou** (§ 3º) e **o que a emenda pretende abolir** (§ 4º). O defeito pode estar em qualquer desses lugares, pode haver mais de um, e pode não haver nenhum.

Regras: as PECs foram escritas por outro grupo da turma e estão aqui **sem o nome dos autores**, transcritas como eles as escreveram, inclusive com eventuais erros de digitação ou de datas, que também podem ser considerados no julgamento. Se encontrar um defeito que os autores não planejaram e a fundamentação estiver correta, ele **conta a favor do tribunal**: vale a Constituição, não o gabarito de quem escreveu.

Tempo: a primeira metade da aula, até as **20h15**, é para a análise, nas salas. A partir das 20h15, cada grupo escolhe **um representante**, que apresenta oralmente o julgamento do grupo: as decisões, como o grupo chegou a elas e a fundamentação. É a **defesa oral** do acórdão.

> **Critérios desta parte (1,0):** julgamento correto, conferido com a nota dos autores e com a Constituição (0,4); fundamentação, com dispositivo e razão em cada PEC (0,4); apresentação e defesa oral do julgamento (0,2).

PEC 05 — Autonomia Fiscal dos Estados

Ementa: Permite aos Estados instituir contribuição própria para custeio da segurança pública.

Quem propôs: Governadores de mais da metade da assembleia.

Texto da emenda: Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 11, os Estados poderão instituir contribuição para o custeio dos serviços estaduais de segurança pública.

Justificação: Dar aos Estados fonte própria de financiamento diante da crise na segurança pública.

Tramitação na Câmara: Primeiro passou pela Comissão Especial e depois a CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). A Câmara dos Deputados aprovou o

texto-base da PEC no dia 5 de fevereiro de 1999. A votação expressiva em primeiro turno registrou 472 votos a favor e 22 contra. Após concluir as rodadas de votação na Câmara, a matéria foi enviada ao Senado Federal, onde passou por sessões de discussão em plenário.

Tramitação no Senado: Como o Senado não cria comissões especiais para PECs da mesma forma que a Câmara, a proposta foi despachada diretamente para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). O Senado aprovou a PEC no dia 30/04/1999. A aprovação contou com o voto favorável de governistas e da oposição, registrando apenas um voto contrário. Como o Senado não cria comissões especiais para PECs da mesma forma que a Câmara, a proposta foi despachada diretamente para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) O Senado aprovou a PEC no dia 30/04/1999, votada somente em um turno. A aprovação contou com o voto favorável de governistas e da oposição, registrando apenas um voto contrário.

Contexto do país: Em 10/03, o Presidente decretou intervenção federal no Estado de um dos autores da proposta, e ela durou até 30/04, cobrindo toda a votação.

Desfecho: A PEC passou pelo Congresso Nacional e foi aprovada pelo presidente da República em 23 de janeiro de 2000. Durante o processo de votação, 75 senadores manifestaram apoio à proposta e votaram a favor, enquanto apenas um senador votou contra. Entre os deputados federais, apenas 22 votaram contra a proposta.

PEC 06 — Cooperação Federativa em Serviços Essenciais

Ementa: Permite aos Estados instituir contribuição própria para custeio de segurança pública.

Quem propôs: 171 Deputados Federais, número correspondente a mais de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 60, inciso I, da Constituição Federal.

Texto da emenda: O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer formas de cooperação para a realização de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e assistência social. § 1º A cooperação entre os entes federativos deverá definir as responsabilidades de cada um e os recursos necessários para o cumprimento das obrigações assumidas. § 2º Fica proibida a transferência de responsabilidades de um ente federativo para outro sem a garantia dos recursos financeiros necessários para sua execução. Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação: A Constituição prevê competências comuns entre os entes federativos em áreas como saúde, educação, meio ambiente e assistência social. A proposta melhora a coordenação dessas políticas, preserva a autonomia dos entes e impede que um deles receba novas obrigações sem os recursos necessários.

Tramitação na Câmara: A proposta foi distribuída inicialmente para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que aprovou a sua admissibilidade jurídica. Em seguida, foi criada uma Comissão Especial para analisar o mérito da matéria, onde o relatório favorável também foi aprovado por unanimidade. A matéria passou pelo rito constitucional obrigatório de discussão e votação em dois turnos distintos no Plenário da Câmara dos Deputados. No 1º turno, a PEC foi aprovada por 342 votos favoráveis e 110 contrários. No 2º turno, obteve 335 votos favoráveis e 115 contrários, superando em ambas as votações o quórum qualificado exigido de três quintos 308 deputados. A aprovação em 1º turno ocorreu no dia 15 de agosto de 2026. Após o cumprimento dos prazos regimentais, a votação em 2º turno foi concluída em 02 de setembro de 2026, data em que a matéria foi enviada para a revisão do Senado Federal.

Tramitação no Senado: A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, onde recebeu parecer favorável quanto à admissibilidade e ao mérito, sem emendas. Aprovada em dois turnos no Plenário do Senado Federal. No 1º turno, obteve 58 votos favoráveis e 12 contrários. No 2º turno, foi aprovada por 56 votos favoráveis e 14 contrários, superando o quórum mínimo exigido de três quintos 49 senadores. A votação em 1º turno ocorreu em 06 de outubro de 2026. Após o interstício regimental, a votação em 2º turno foi realizada em 15 de outubro de 2026. Não houve nenhuma alteração de mérito no texto aprovado.

Contexto do país: A proposta tramitou em período de normalidade institucional, sem intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. O Congresso Nacional funcionava regularmente e não havia impedimento constitucional à apreciação da matéria.

Desfecho: Concluída a aprovação em dois turnos, por três quintos dos membros de cada Casa, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram conjuntamente a Emenda Constitucional nº 140, de 23 de outubro de 2026, publicada no Diário Oficial da União na mesma data. Não houve sanção ou veto presidencial, pois a promulgação de emenda constitucional compete às Mesas do Congresso Nacional, conforme o art. 60, § 3º, da Constituição Federal.

Folha do acórdão

Grupo julgador: _____

Integrantes presentes: _____

	PEC 05	PEC 06
Decisão (válida ou inválida)		
Limitação do art. 60 violada (formal, circunstancial, material ou nenhuma)		
Dispositivo da Constituição		
Fundamento (3 a 5 linhas)		

Comparação: escreva abaixo da tabela, em 2 ou 3 linhas, qual das PECs é a mais grave e por quê.

Envio: ao final do julgamento, mande esta folha preenchida para antonio.mario@atmos.edu.br, com o assunto TRIBUNAL DAS PECs - Parte 2 - Grupo X - DIRBN.04.